

1502045-78.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Nunca soube de comentário relacionando Henrique a roubos.

Como se percebe, no caso em apreço a autoria delitiva atribuída aos réus não restou cabalmente comprovada, sob o contraditório. Vejamos. O indício da participação dos acusados no roubo apoiava-se nos reconhecimentos realizados pela vítima. Ocorre que, em juízo, ela inverteu a imputação dos atos praticados no roubo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502045-78.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502045-78.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227465/2022 - 09º D.P. GUARULHOS, 26879023 - 09º D.P.

GUARULHOS, 2227465 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO DE MELO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Vistos.

VICTOR HUGO DE MELO e HENRIQUE BARBOSA SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Paraguaçu, ao lado da UBS RECREIO SÃO JORGE, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Alessandro Alves de Nazareth, com o emprego de arma de fogo, o veículo automotor

Renault/Logan, de placas RNE 9H39, ano 2021/2022, pertencente à pessoa jurídica LOCALIZA RENT A CAR S.A. (em posse da vítima Alessandro), bem como um aparelho celular da marca Samsung/A32, uma carteira e a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Alessandro Alves de Nazareth (Auto de Exibição, Apreensão e Entrega a fls. 17, Auto de Avaliação a fls. 62 e Auto de Reconhecimento de Pessoa a fls. 20).

A denúncia foi recebida (fls. 101). Os réus foram citados (fls. 203 e 206) e apresentaram resposta à acusação (fls. 121/123; 124/128). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum à acusação e defesa, além de quatro testemunhas da defesa, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação para condenar os acusados como incurso 157, § 2º, II, excluindo-se a qualificadora do emprego de arma de fogo. No tocante à dosimetria, reconheceu a primariedade dos réus e postulou a aplicação da causa de aumento referente ao concurso de agentes. Bateu-se pelo regime fechado. Por fim, requereu a fixação do valor mínimo de R\$ 5.000,00 para reparação do dano causado, diante do prejuízo relatado pela vítima.

A defesa de Henrique pediu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, insistiu na fixação da pena base no mínimo legal, regime diverso do fechado e o direito de apelar em liberdade.

Já a defesa de Victor requereu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, "decomposição" do aumento de pena pelo concurso de agentes, regime aberto ou semiaberto, além do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação não merece prosperar.

A esqualidez do acervo probatório, sobretudo acerca da autoria do delito imputado aos réus não autoriza a condenação.

O réu Vitor negou o envolvimento no roubo, afirmando que sequer viu o carro roubado nas proximidades, o que ocorreu somente quando foi levado pela polícia até lá. Salientou que estava com os colegas conversando, quando Henrique chegou, pois tinha trabalhado até 18h40. A abordagem ocorreu após as 20h e foram apenas conduzidos ao DP. Salientou que, segundo o delegado, a vítima não havia reconhecido nenhum deles. Destacou que havia quatro indivíduos ao seu lado no reconhecimento, mas com roupas variadas.

O réu Henrique igualmente negou a prática delitiva, assegurando que trabalhou entre 7h e 19h40, quando chegou e encontrou os colegas. Pegou uma jaqueta para um menino que passava frio e foi abordado, em seguida, pelos policiais. Sequer viu o carro supostamente roubado. Salientou que o seu apelido é alemão e que estava trabalhando em uma fábrica de papel. Agrediram seu pai e o levaram ao DP. Destacou que não sabe dirigir.

As versões apresentadas pelos acusados não foram cabalmente refutadas pelas provas colhidas.

A vítima Alessandro afirmou que trabalhava como uber, quando o passageiro saiu e foi abordado por um rapaz. Ele afirmou que o primeiro indivíduo usava um capuz escuro, tinha uma tatuagem na têmpora, era branco e portava uma arma. Passou a dizer que iria deitá-lo e anunciou o roubo, enquanto um moreno claro, com mancha no rosto, entrou pelo outro lado. Os dois eram magros e com estatura normal. Reconheceu os réus na sala virtual, identificando Henrique como aquele que o abordou inicialmente com a arma e tinha uma tatuagem e Vitor como o indivíduo que entrou no carro, em seguida. Salientou que Henrique assumiu a direção e que os reconheceu na data dos fatos na delegacia, sobretudo pela tatuagem e pela mancha. Admitiu que estava nervoso no dia e que pode ter se confundido, mas reiterou suas assertivas em juízo e assegurou que foi Henrique quem o abordou e Vitor que ingressou no veículo, do outro lado. Levaram o seu carro com celular e demais pertences. Aquele foi recuperado, mas sem acessórios. Soube pela polícia que, aproximadamente 45 minutos depois, os réus foram abordados e tinham as características passadas por ele. Os PMS comentaram que tinham dúvidas inicialmente com relação à participação de Vitor, mas assegurou que, posteriormente, teve certeza de que era um dos agentes, pois a imagem e os detalhes mencionados ficaram gravados em sua memória.

O policial Lucas esclareceu que receberam notícia de que um veículo roubado tinha sido deixado no local e de que uma moto era usada pelos roubadores em roubos na região. Localizaram a moto e o veículo a uns 50 metros de distância do local da abordagem dos suspeitos, sem a chave. Somente a carteira da vítima com os documentos tinha sido deixada no carro, sendo que os demais pertences dela foram levados. Aduziu que abordaram Vitor e o adolescente, os quais admitiram que Henrique estavam na companhia deles e tinha entrado em casa. Ele foi abordado, então, e como as suas características, assim como as de Vitor, coincidiam com aquelas descritas pela vítima foi conduzido ao DP com os demais rapazes que estavam no local. Salientou que a vítima fez o reconhecimento com segurança e que identificou a tatuagem no rosto de Henrique. Ela descreveu quem teria feito a abordagem com a arma e quem era o comparsa, mas não se recordou da ação de cada um no roubo. Salientou que os réus negaram o cometimento do delito. Afirmou que cinco indivíduos foram exibidos no DP e dentre eles os réus. As placas do carro da vítima tinham sido anotadas e ela lhe confirmou as características dos indivíduos por telefone. Um dos réus usava um moletom vermelho e outro preto, sendo que o vermelho tinha capuz seguramente. A vítima chegou a ter alguma dúvida em relação a Vitor, mas antes do reconhecimento formal. Na informação do COPON constavam apenas as placas e as características gerais dos indivíduos. Não se recordou se no reconhecimento foram exibidos indivíduos com roupas diferentes.

O policial Fabio asseverou que, ante a comunicação de que tinham abandonado um veículo roubado no local e de que os roubadores usavam uma moto, encaminharam-se para lá e avistaram o veículo a uns 50 metros de onde os réus estavam. Como suas características coincidiam com as informadas pelas vítimas, abordaram Vitor e os outros rapazes sentados, além de um morador que indicaram como seu colega. Foram conduzidos e a vítima reconheceu os acusados, sendo que um deles usava uma jaqueta preta e outro uma vermelha. Um dos réus tinha uma tatuagem no rosto identificada pela vítima. Não se lembrou se ele usava capuz na roupa. Soube do reconhecimento apenas pelo delegado, não se lembrando de qual portava a arma de fogo, segundo a vítima, acreditando que era Henrique. A carteira da vítima foi localizada no carro, mas o envelope com dinheiro não. Não soube dizer se a autoridade policial permitiu o reconhecimento com roupas diferentes.

A testemunha de defesa Edivaldo afirmou que é vizinho do réu Henrique e entre 19h/19h30 o viu com outros garotos, tendo despertado a atenção, seus cabelos loiros, embora já noite. O carro que soube ter sido roubado estava a uns 70m do local. Nunca ouviu comentários de envolvimento de Henrique em roubos. Salientou que ele sempre trabalhou, embora costumasse se desligar da atividade, depois de um tempo. Trabalhava normalmente no horário comercial até 19h. Os quatro rapazes foram abordados e levados ao DP. Não se lembrou de quais vestes usavam. Confirmou que

Vitor vende peixe.

A vizinha Natali, testemunha de defesa, informou que o filho avisou que a polícia estava na rua, onde se encontravam Vitor, Henrique, Piti e Gabriel. Afirmou que isso ocorreu por volta de 20h40. Não soube dizer desde que horas os réus estavam no local. Aduziu que, segundo o seu filho, Henrique fez bico naquele dia e estavam todos reunidos, quando foram abordados.

A testemunha de defesa Rubens informou que mora na frente da residência de Henrique e que, segundo seu filho informou, ele estava trabalhando na fábrica de papel e sempre ficava com os outros rapazes no local, quando chegava do trabalho. Nunca soube de comentário relacionando Henrique a roubos.

Como se percebe, no caso em apreço a autoria delitiva atribuída aos réus não restou cabalmente comprovada, sob o contraditório. Vejamos. O indício da participação dos acusados no roubo apoiava-se nos reconhecimentos realizados pela vítima. Ocorre que, em juízo, ela inverteu a imputação dos atos praticados no roubo, dizendo que Henrique foi quem a abordou e não Vitor. Além da dúvida lançada sobre a segurança nos reconhecimentos, limitou-se a identificar a tatuagem na testa do réu Henrique, porém sem saber especificar qual figura representava, e uma mancha no rosto do réu Victor, característica, todavia, muito vaga e comum. Ademais, não se constatarem outras singularidades nas características dos réus, previamente descritas, que confeririam certeza no reconhecimento. Não ficou clara ainda a identidade de roupas usadas no momento da abordagem e do roubo, mediante atribuição exata a cada um deles daquelas visualizadas. Os policiais também não souberam descrever quais usavam e as funções de cada suspeito, apontadas pela vítima na ocasião.

Na realidade, ao final da persecução, restou como indício o reconhecimento parcial de um deles, mas mediante imputação de atos distintos daqueles referidos no inquérito. Dada a possibilidade, ainda que se repute remota, de um equívoco no reconhecimento e não havendo mais nenhuma outra prova convincente de autoria, é frágil a base probatória para a procedência da ação. Os réus negaram sempre a prática delitiva. Não houve delação. Não houve flagrante na posse da res furtiva ou da arma de fogo referida pela vítima. Sequer estavam perto do veículo ou em situação de vínculo subjetivo nítido com os bens da vítima. Também não portavam as chaves ou algum dos acessórios do carro ou pertence daquela, o que certamente ocorreria por terem sido abordados pouco tempo depois do roubo, se fossem de fato seguramente seus autores.

Como se não bastasse, os policiais e testemunhas de defesa confirmaram que os réus estavam com outros rapazes a uma distância significativa do local de abandono do carro. E não foram feitas buscas exitosas em suas residências ou onde poderiam supostamente terem guardado os objetos subtraídos. Vale dizer, fatalmente estariam com algum pertence da vítima, se o veículo estava nas proximidades e dele tinham sido retirados acessórios e outros bens. Todavia, nenhum outro elemento permitiu estabelecer relação contundente ou liame subjetivo dos acusados com instrumento ou objeto do roubo.

Além disso, a compleição física, cor e demais características referidas eram comuns ou incompletas, não se extraindo segurança da abordagem dos suspeitos e não se podendo excluir alguma sugestionabilidade para que a vítima viesse a reconhecê-los inicialmente. Ainda assim, ela e os policiais admitiram dúvidas ab initio com relação a um dos réus. Reitere-se que, no reconhecimento judicial, o ofendido inverteu as tarefas imputadas a cada um dos suspeitos, fragilizando o convencimento do juízo acerca da culpabilidade individual de ambos. Não é de pouco relevância, a propósito, a correta individualização da função na empreitada e da conduta criminosa dos acusados.

Não devem ser olvidadas, por fim, as adversidades à visualização da fisionomia de cada um no instante da ação, sabidamente célere, em local com pouca luminosidade. Ressalte-se que não foram obtidas imagens do local ou encetadas diligências complementares frutíferas. Não foram colhidos outros elementos que vinculassem os réus ao delito. À luz da culpabilidade individual e do rigor exigido para responsabilização subjetiva em situações de tal jaez, os indícios iniciais, fragilizados sob o contraditório, são nitidamente insuficientes para procedência segura da ação.

Enfim, respeitado entendimento contrário, é temerária a condenação criminal com base apenas em reconhecimento parcial e pouco convincente, mediante inversão dos atos anteriormente atribuídos a cada réu, sem outra prova que possa sustentar a responsabilização subjetiva de ambos.

Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência mais recente e zelosa a respeito do tema:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento 4) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. À vista do exposto, concedo a ordem, para: a) Com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC. Ainda, ratifico a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) Reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa(...)" (STJ/ HC 598.886, Ministro Rogério Schietti Cruz.).

No caso em apreço, conforme já salientado, não existem, neste lanço, elementos de prova suficientes para se comprovar a coautoria do delito descrito na exordial acusatória. É princípio basilar do Direito Penal Moderno, previsto no inc. LVII do art. 5, da Constituição Federal, a não consideração prévia da culpabilidade. Assim, presume-se inocente o réu até que se prove o contrário. E, no caso concreto, o contrário não restou provado, em juízo, permanecendo irrelevantes quaisquer suspeitas anteriores sobre os acusados.

Por outro lado, provas foram trazidas aos autos, mormente no inquérito, aplicando-se o inciso VII e não outro do art. 386, CPP. Não permitem a segura conclusão quanto à responsabilidade penal dos acusados, restando insuperáveis dúvidas acerca da autoria delitiva, o que impõe a absolvição, haja vista o princípio da presunção de inocência e o colorário do "in dubio pro reo".

Destarte, urge reconhecer que os indícios existentes contra os réus, quando do oferecimento da denúncia, não se transformaram, na instrução judicial, em prova firme e bastante para amparar uma decisão condenatória, reconhecendo-se, pois, o non liquet.

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, por consequência, ABSOLVO os réus VICTOR HUGO DE MELO e HENRIQUE BARBOSA SANTOS, das imputações expostas na inicial, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado, com urgência.

P.I.C.

Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA